

[Вернуться к стандартному виду](#)

Официальный сайт Законодательной
Палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан parliament.gov.uz

Об образовании

[Контактная информация](#)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель настоящего Закона

Настоящий Закон определяет правовые основы обучения, воспитания и профессиональной подготовки граждан и направлен на обеспечение конституционного права каждого на образование.

Статья 2. Законодательство об образовании

Законодательство об образовании состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Отношения в области образования в Республике Каракалпакстан регулируются также законодательством Республики Каракалпакстан.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве об образовании, применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные принципы государственной политики

в области образования

Образование провозглашается приоритетным в сфере общественного развития Республики Узбекистан.

Основными принципами государственной политики в области образования являются:

гуманистический, демократический характер обучения и воспитания;

непрерывность и преемственность образования;

обязательность общего среднего, а также среднего специального, профессионального образования;

добровольность выбора направления специального, профессионального образования в академическом лицее или профессиональном колледже;

светский характер системы образования;

общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов;

единство и дифференцированность подхода к выбору программ обучения;

поощрение образованности и таланта;

сочетание государственного и общественного управления в системе образования.

Статья 4. Право на образование

Каждому гарантируются равные права на получение образования независимо от пола, языка, возраста, расовой, национальной принадлежности, убеждений, отношения к религии, социального происхождения, рода занятий, общественного положения, места жительства, продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан.

Право на образование обеспечивается:

развитием государственных и негосударственных образовательных учреждений;

организацией обучения с отрывом и без отрыва от производства;

бесплатным обучением по государственным программам образования и подготовки кадров, а также платным профессиональным обучением в образовательных учреждениях на договорных началах;

равными правами выпускников всех видов образовательных учреждений при поступлении в учебные заведения следующей ступени;

предоставлением права гражданам, получившим образование в семье или путем самообразования, на аттестацию в порядке экстерната в аккредитованных образовательных учреждениях.

Граждане других государств вправе получать образование в Республике Узбекистан в соответствии с международными договорами.

Лица без гражданства, проживающие в республике, имеют равные права с гражданами Республики Узбекистан в получении образования.

Статья 5. Право на занятие педагогической деятельностью

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица с соответствующим образованием и профессиональной подготовкой и обладающие высокими нравственными качествами.

Прием на работу педагогических работников в высшие учебные заведения осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Положением, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

К педагогической деятельности в образовательных учреждениях не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда.

Статья 6. Правовой статус образовательного учреждения

Образовательное учреждение является юридическим лицом и создается в порядке, установленном законодательством. Негосударственное образовательное учреждение приобретает право на образовательную деятельность с момента его государственной аккредитации в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Образовательное учреждение действует на основании устава, разработанного в соответствии с законодательством.

Аккредитация образовательного учреждения осуществляется уполномоченным государственным органом на основе аттестации.

Образовательное учреждение может быть лишено государственной аккредитации по результатам аттестации.

Образовательные учреждения вправе объединяться в учебно-воспитательные комплексы и учебно-научно-производственные объединения и ассоциации.

Образовательные учреждения вправе оказывать платные образовательные услуги, а также заниматься иными видами предпринимательской деятельности в соответствии с уставными задачами.

Статья 7. Государственные образовательные стандарты

Государственные образовательные стандарты определяют основные требования к содержанию и уровню образования всех видов и обязательны для всех образовательных учреждений Республики Узбекистан.

Статья 8. Язык обучения

Порядок использования языка обучения в образовательных учреждениях регулируется Законом Республики Узбекистан "О государственном языке".

II. СИСТЕМА И ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 9. Система образования

Система образования Республики Узбекистан состоит из:

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в соответствии с государственными стандартами. Образовательные учреждения могут быть государственными и негосударственными;

научно-педагогических учреждений, выполняющих исследовательские работы, необходимые для обеспечения функционирования и развития системы образования;

органов государственного управления в области образования, а также подведомственных им предприятий, учреждений и организаций.

Система образования Республики Узбекистан является единой и непрерывной.

Статья 10. Виды образования

Образование в Республике Узбекистан реализуется в следующих видах:

дошкольное образование;

общее среднее образование;

среднее специальное и профессиональное образование;

высшее образование;

послевузовское образование;

повышение квалификации и переподготовка кадров;

внешкольное образование.

Статья 11. Дошкольное образование

Дошкольное образование имеет целью формирование здоровой и полноценной личности ребенка, подготовленного для учебы в школе. Дошкольное воспитание и обучение детей осуществляется в семье и дошкольном учреждении.

Статья 12. Общее среднее образование

Ступени общего среднего образования:

начальное образование (I-IV классы);

общее среднее образование (I-IX классы).

Начальное образование направлено на формирование основ грамотности, знаний и навыков, необходимых для получения общего среднего образования. В первый класс начальной школы принимаются дети с шести-семи лет.

Общее среднее образование закладывает необходимый объем знаний, развивает навыки самостоятельного мышления, организаторских способностей и практического опыта, способствует первоначальной профессиональной ориентации и выбору следующей ступени образования.

Для развития способностей, талантов детей могут создаваться специализированные школы.

Статья 13. Среднее специальное, профессиональное образование

В целях получения среднего специального, профессионального образования каждый имеет право на основе общего среднего образования добровольно выбрать себе направление обучения в академическом лицее или профессиональном колледже.

Академические лицеи и профессиональные колледжи дают среднее специальное, профессиональное образование, предоставляющее право для работы по обретенной профессии или продолжения обучения на следующей ступени.

Академический лицей - трехлетнее среднее специальное учебное заведение, обеспечивающее интенсивное развитие интеллектуальных способностей, углубленное, дифференцированное и профессионально ориентированное обучение учащихся.

Профессиональный колледж - трехлетнее среднее профессиональное учебное заведение, обеспечивающее углубленное развитие профессиональных наклонностей, умения и навыков учащихся, получение одной или нескольких специальностей по выбранным профессиям.

Статья 14. Высшее образование

Высшее образование направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов.

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется в высших учебных заведениях (университетах, академиях, институтах и других на основе среднего специального, профессионального образования.

Высшее образование делится на бакалавриат и магистратуру.

Бакалавриат - базовое высшее образование по одному из направлений высшего образования с продолжительностью обучения не менее четырех лет.

Магистратура - высшее образование по конкретной специальности с продолжительностью обучения не менее двух лет на базе бакалавриата.

Граждане вправе получать второе высшее образование на договорной основе.

Статья 15. Послевузовское образование

Послевузовское образование направлено на обеспечение потребностей общества в научных и научно-педагогических кадрах. Послевузовское образование может быть получено в высших учебных заведениях и научных учреждениях (аспирантура, адъюнктура, докторантура, соискательство и другие).

Порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров, присуждения ученых степеней и званий определяется законодательством.

Статья 16. Повышение квалификации и переподготовка кадров

Повышение квалификации и переподготовка кадров обеспечивают углубление и обновление профессиональных знаний и навыков.

Порядок повышения квалификации и переподготовки кадров устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 17. Внешкольное образование

Для удовлетворения индивидуальных потребностей детей и подростков, организации их свободного времени и отдыха государственные органы, общественные объединения, а также другие юридические и физические лица могут создавать внешкольные образовательные учреждения культурно-эстетического, технического, спортивного и других направлений.

К внешкольным образовательным учреждениям относятся дворцы, дома, клубы и центры детского, юношеского творчества, детско-юношеские спортивные школы, школы искусств, музыкальные школы, студии, библиотеки, оздоровительные и другие учреждения.

Порядок деятельности внешкольных образовательных учреждений определяется законодательством.

Статья 18. Получение образования в семье и самообразование

Государство оказывает содействие получению образования в семье и самообразованию. Обучение детей в семье и самообразование осуществляются по программам учебных заведений. Соответствующими государственными учреждениями обучающимся предоставляется методическая, консультативная и иная помощь.

Статья 19. Документы об образовании

Выпускникам аккредитованных образовательных учреждений выдается документ об образовании государственного образца (аттестат, диплом, сертификат, удостоверение). Документ об образовании государственного образца выдается также лицам, получившим образование в семье или путем самообразования и сдавшим экзамены в порядке экстерната, за исключением специальностей, обучение которым в государственных учебных заведениях обязательно и перечень которых определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

К диплому о высшем образовании прилагается вкладыш с перечнем освоенных дисциплин, их объемов и оценок.

Лицам, защитившим диссертацию, в установленном порядке присуждается ученая степень кандидата или доктора наук и выдается диплом государственного образца.

При соответствии государственных образовательных стандартов на основе двусторонних соглашений между правительствами Республики Узбекистан и иностранных государств может осуществляться взаимное признание документов об образовании в установленном порядке.

Лицам, не завершившим образование соответствующей ступени, выдается справка установленного образца.

Документ государственного образца об образовании дает право продолжить обучение в образовательных учреждениях следующей ступени или работать по соответствующей специальности.

III. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Статья 20. Социальная защита обучающегося

Обучающийся в образовательном учреждении в соответствии с законодательством и нормативными актами обеспечивается льготами, стипендией и местом в общежитии.

Статья 21. Социальная защита работников образовательных учреждений

Работникам образовательных учреждений устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, предоставляются ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск и льготы, предусмотренные законодательством.

Образовательные учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда вправе самостоятельно устанавливать дифференцированные надбавки к ставкам, должностным окладам и применять различные формы организации оплаты и стимулирования труда.

На работников учебно-производственных, производственных мастерских (цехов) и учебных хозяйств государственных образовательных учреждений распространяются льготы и преимущества, установленные для работников аналогичного профиля соответствующих предприятий.

Статья 22. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей

Обучение и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, осуществляются на основе полного государственного обеспечения в порядке, определяемом законодательством.

Статья 23. Обучение детей и подростков с отклонениями**в физическом или психическом развитии**

Для обучения, воспитания и лечения детей и подростков с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также нуждающихся в длительном лечении, создаются специализированные образовательные учреждения. Направление детей и подростков в эти образовательные учреждения и отчисление из них производится по заключению психолого-медико-педагогической комиссии с согласия родителей или иных законных представителей.

Учащиеся специализированных образовательных учреждений находятся на частичном или полном государственном обеспечении.

Статья 24. Учебно-воспитательные учреждения для лиц, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации

Для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, создаются специализированные учебно-воспитательные учреждения, обеспечивающие их образование, профессиональную подготовку и социальную реабилитацию.

Для лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания в виде лишения свободы, создаются условия для получения образования и для самообразования в порядке, установленном законодательством.

IV. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ**Статья 25. Компетенция Кабинета Министров Республики Узбекистан в области образования**

К компетенции Кабинета Министров Республики Узбекистан в области образования относятся:

осуществление единой государственной политики в области образования;

руководство органами государственного управления образованием;

разработка и реализация программ развития образования;

установление порядка создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений;

определение порядка аккредитации образовательных учреждений, аттестации педагогических и научных кадров;

выдача разрешений на право занятия образовательной деятельностью образовательным учреждениям других государств на территории Республики Узбекистан;

определение порядка признания и установления эквивалентности документов иностранных государств об образовании в соответствии с законодательством;

утверждение государственных образовательных стандартов;

утверждение документов об образовании государственного образца и установление порядка их выдачи;

установление количества государственных грантов и порядка приема в образовательные учреждения;

назначение ректоров государственных высших учебных заведений;

установление порядка перевода обучающихся из одного аккредитованного образовательного учреждения в другое;

иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 26. Компетенция уполномоченных государственных органов по управлению образованием

К компетенции уполномоченных государственных органов по управлению образованием относятся:

реализация единой государственной политики в области образования;

координация деятельности и осуществление методического руководства образовательными учреждениями;

обеспечение исполнения государственных образовательных стандартов, требований к уровню образования и качеству профессиональной подготовки специалистов;

внедрение в учебный процесс прогрессивных форм обучения и новых педагогических технологий, технических и информационных средств обучения;

организация разработки и издания учебной и учебно-методической литературы;

утверждение положений об итоговой государственной аттестации обучающихся и об экстернате в образовательных учреждениях;

внесение предложений в Кабинет Министров Республики Узбекистан о назначении ректора государственного высшего учебного заведения;

организация подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников;

иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 27. Компетенция органов государственной власти на местах в области образования

Органы государственной власти на местах:

обеспечивают соответствие деятельности образовательных учреждений потребностям социально-экономического развития регионов;

создают, реорганизуют и ликвидируют образовательные учреждения, за исключением находящихся в ведении республиканских органов, регистрируют их уставы;

в пределах своих полномочий устанавливают размеры финансирования и льготы для образовательных учреждений на своей территории;

обеспечивают соблюдение государственных требований к качеству и уровню образования, а также профессиональной подготовки педагогических работников;

выполняют иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 28. Управление образовательным учреждением

Управление образовательным учреждением осуществляет его руководитель.

В образовательных учреждениях могут создаваться органы общественного управления, которые действуют в соответствии с законодательством.

Статья 29. Взаимоотношения органов государственного управления образованием с негосударственными образовательными учреждениями

Органы государственного управления образованием контролируют соблюдение законодательства об образовании в негосударственных образовательных учреждениях.

В случае нарушения негосударственными образовательными учреждениями законодательства об образовании аккредитовавшие органы вправе приостанавливать деятельность этих учреждений в соответствии с законодательством.

Прием в негосударственные образовательные учреждения проводится в порядке и сроки, установленные для государственных учебных заведений.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Обязанности родителей или законных представителей

Родители или законные представители несовершеннолетних детей обязаны защищать законные права и интересы ребенка и несут ответственность за их воспитание, получение ими дошкольного, общего среднего, среднего специального и профессионального образования.

Статья 31. Финансирование образования

Финансирование государственных образовательных учреждений осуществляется за счет республиканского и местных бюджетов, а также внебюджетных средств.

Статья 32. Фонды развития образования

Фонды развития образования могут формироваться в установленном законодательством порядке за счет добровольных взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных.

Статья 33. Международное сотрудничество

Образовательные учреждения участвуют в международном сотрудничестве по проблемам образования, имеют право устанавливать прямые связи с соответствующими учебными заведениями иностранных государств, создавать совместные с ними учебные заведения в порядке, установленном законодательством.

Статья 34. Ответственность за нарушение законодательства

об образовании

Лица, виновные в нарушении законодательства об образовании, несут ответственность в установленном порядке.

Президент

Республики Узбекистан И.Каримов

Гор.Ташкент,

29 августа 1997 г.,

N 464-I

